

Neues Gutachten zu Feuertod von Oury Jalloh; Verbrannter Asylbewerber: Mordanzeige gegen Polizisten bei Generalbundesanwaltschaft

Südwest Presse

Mittwoch 13. November 2013

Copyright 2013 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: Politik; S. 4

Length: 566 words

Highlight: Vor knapp neun Jahren starb der Asylbewerber Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Freunde von ihm haben nun ein neues Gutachten vorgelegt. Sie behaupten, Polizisten hätten den Brand gelegt.

Body

Ein neues Gutachten zum Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh legt nahe, dass dieser von Polizisten getötet worden sein könnte. Jalloh war im Januar 2005 in einer Zelle der Dessauer Polizeiwache verbrannt. Er starb an Händen und Füßen auf eine schwer entflammbare Matratze gefesselt. Die Polizei hatte behauptet, der Gefangene habe sich mit einem Feuerzeug selbst angezündet.

In dem Fall gab es bereits zwei Gerichtsverfahren. Zuletzt hatte das Landgericht Magdeburg den Polizist Andreas S. wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen hatten Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Nebenklage Revision eingelegt. Zuständig ist der Bundesgerichtshof (BGH).

Nun sagten gestern Vertreter der "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" bei einer Pressekonferenz in Berlin, eine Nachstellung der Ereignisse habe gezeigt, dass Jalloh das Feuer nicht selbst gelegt haben könne. Er müsse mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet worden sein. Die Initiative stellte bei der Generalbundesanwaltschaft Strafanzeige wegen Mordes. Die Initiative verlangt, die Ermittlungen neu aufzurollen. Sie begründet die Anzeige mit mangelndem Vertrauen in die Justiz von Sachsen-Anhalt. Zudem sei die innere Sicherheit der Bundesrepublik betroffen, sollte sich der Tatverdacht erhärten.

Als Beleg präsentierte die Initiative das Gutachten des irischen Brandsachverständigen Maksim Smirnou. Demzufolge habe sich Jalloh nicht selbst anzünden können, zudem sei vermutlich Brandbeschleuniger verwendet worden. Smirnou verwies auch auf die Untersuchungsergebnisse einer externen zweiten Autopsie des Leichnams. Ein Sprecher der Initiative begründete die Wahl eines ausländischen Sachverständigen mit fehlendem Vertrauen in deutsche Brandexperten, weil die mit den Justizbehörden eng zusammenarbeiten würden und von ihnen abhängig seien.

Bisher gab es in dem Fall zwei Gerichtsverfahren, in beiden blieben Fragen offen. 2008 sprach das Landgericht Dessau-Roßlau die Polizisten Andreas S. und Hans-Ulrich M. aus Mangel an Beweisen frei. Gegen das Urteil legte die Nebenklage beim BGH Revision ein. Auch die Staatsanwaltschaft beantragte Revision, jedoch nur in Bezug auf den Freispruch für Andreas S.

Neues Gutachten zu Feuertod von Oury Jalloh Verbrannter Asylbewerber: Mordanzeige gegen Polizisten bei Generalbundesanwaltschaft

Der BGH hob das Urteil dann auch 2010 auf und verwies das Verfahren zur Neuverhandlung an das Landgericht Magdeburg. Unter anderem sahen die Bundesrichter die näheren Umstände von Jallohs Tod als nicht eindeutig geklärt und die Würdigung von Beweisen als lückenhaft an. Der Freispruch für Hans-Ulrich M. erlangte aber Rechtskraft.

Andreas S. jedoch wurde 2012 in der zweiten Hauptverhandlung vom Landgericht Magdeburg wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 10 800 Euro verurteilt. Gegen dieses Urteil legten alle beteiligten Parteien Revision ein.

In der gestern gestellten Strafanzeige der Initiative an Generalbundesanwalt Harald Range heißt es nun, in beiden Verfahren sei eine tatsächliche Rekonstruktion von Brandentstehung und -verlauf nie zugelassen worden. Polizei, staatsanwaltliche Ermittlungsorgane und die Justiz Sachsen-Anhalts hätten eine rechtsstaatliche Aufklärung des Falles boykottiert.

Der Dessauer Oberstaatsanwalt Folker Bittmann sprach von "sehr ernsten, überraschenden und zum Teil erschreckenden Informationen". Voraussichtlich müsse ein neues Gutachten durch die Ermittlungsbehörden erstellt werden. Vorwürfe, die Ermittler hätten absichtlich Erkenntnisse ignoriert, wies er zurück.

Graphic

Haben Polizisten das Feuer gelegt, in dem Oury Jalloh starb? Gestern sahen Journalisten in Berlin einen Videofilm, in dem die Tat simuliert wurde. Foto: dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: STAATSANWÄLTE (91%); TOD & STERBEN (91%); BRÄNDE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); JUSTIZMINISTERIEN (90%); RECHTSANWÄLTE (90%); TÖTUNGSDELIKTE (90%); ERMITTLUNGEN (89%); FAHRLÄSSIGE TÖTUNG (89%); FAHRLÄSSIGKEIT (89%); GELDSTRAFEN & GELDBUSSEN (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); GERICHTSURTEILE (89%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (89%); KRIMINALERMITTLUNGEN (89%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (89%); RECHTSKLAGEN (89%); MORD (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); PRESSEKONFERENZEN (78%); RICHTER (78%); STRAFVERTEIDIGUNG (76%); VERURTEILUNGEN (76%); BEWEIS (73%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); RECHTSSTAATLICHKEIT (70%); BOYKOTTE (65%)

Industry: STAATSANWÄLTE (91%); RECHTSANWÄLTE (90%)

Geographic: MAGDEBURG, DEUTSCHLAND (88%); BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND (73%); EUROPA (58%)

Load-Date: November 13, 2013

Neues Gutachten zu Feuertod von Oury Jalloh Verbrannter Asylbewerber: Mordanzeige gegen Polizisten bei
Generalbundesanwaltschaft

End of Document